

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 641/2538 นาย เต็มศักดิ์ ตั้งเจตนาพร
นาง วรณี สิริยานน

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/34

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่บุคคลภายนอกผู้จองเช่าเป็นการเรียกร้องให้บังคับในทรัพย์สินตามข้อผูกพันอันมีอายุความ2ปีแห่งสัญญาต่างตอบแทนหาได้เรียกร้องให้จำเลยชำระเงินค่าจองเช่าซึ่งเป็นค่าแห่งทรัพย์สินตามป.พ.พ.มาตรา193/34(1)ไม่ฟ้องโจทก์จึงไม่ขาดอายุความ

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทำ สัญญา ให้ โจทก์ ก่อสร้าง อาคาร ลง ใน ที่ดินของจำเลย โฉนด เลขที่ 13715, 14570, 19989-19995 และ โฉนด เลขที่25416-25419 โดย ให้ โจทก์ มีสิทธิ ได้รับ เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง จากผู้เช่า อาคาร สิ่งปลูกสร้าง จำเลย จะ ทำ สัญญาเช่า อาคาร กับ ผู้เช่ามี กำหนด 25 ปี และ จะ ไป จดทะเบียน การ เช่า ให้ ภายใน 1 เดือน นับ ตั้งแต่วันที่ โจทก์ บอกกล่าว ให้ จำเลยไป จดทะเบียน เช่า มี ผู้ ตกลง เช่า อาคารที่ โจทก์ ปลูกสร้าง ใน ที่ดิน จำเลย หลายราย โจทก์ บอกกล่าว ให้ จำเลยทำ สัญญาเช่า และ จดทะเบียน การ เช่า ให้ บุคคลดังกล่าว แล้ว จำเลย เพิกเฉยเป็นเหตุ ให้ โจทก์ ไม่ได้ รับ เงิน ช่วย ค่าก่อสร้างอาคาร จาก นาย โชคชัย กอปฐมกาญจน์ กับพวก รวม 10 ราย ขอให้ บังคับ ให้

จำเลย จดทะเบียน การ เช่า ห้อง ให้ แก่ บุคคล ทั้ง 10 ราย ดังกล่าว หาก ไม่ปฏิบัติ ตามให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา

จำเลย ให้การ และ ฟ้องแย้ง ว่า โจทก์ ผิดสัญญา ต่อ จำเลย จำเลยจึง บอก เลิก สัญญา ก่อสร้าง แก่ โจทก์ หลังจาก นั้น โจทก์ กลับ ไป เรียกร้องเอา เงิน ช่วย ค่าก่อสร้าง จาก ผู้ จอง เช่า อาคาร พิพาท ทั้ง 10 ราย อีกและ ผู้ จอง เช่า อาคาร พิพาท ทั้ง 10 ราย พัก อาศัย อยู่ ใน อาคาร พิพาท แล้วโจทก์ จึง ไม่มี อำนาจฟ้อง สัญญา ก่อสร้าง อาคาร ระบุ แล้ว และ โจทก์มา ฟ้องคดี เมื่อ พ้น กำหนด 1 ปี นับ ตั้งแต่วันที่ โจทก์ บอกกล่าว ให้จำเลย จดทะเบียน การ เช่า ให้ ผู้ จอง เช่า จึง ขาด อายุความ และ ที่ โจทก์ไม่ แก้ไข การก่อสร้างอาคาร ที่ ผิด แบบแปลน ให้ ถือได้ว่า ก่อสร้าง อาคารไม่ เสร็จ ตาม สัญญา สิทธิ ใน การ เช่า อาคาร พิพาท ตกเป็น ของ จำเลย โจทก์ต้อง รับผิดชอบ ค่าเสียหาย ให้ จำเลย ตาม สัญญา ขอให้ ยกฟ้อง โจทก์และ บังคับ ให้ โจทก์ ส่งมอบ อาคาร พิพาท คืน จำเลย หาก ไม่ปฏิบัติ ให้ชำระ เงิน 11,032,900 บาท พร้อม ดอกเบี้ย ร้อยละ เจ็ด ครึ่ง ต่อ ปีนับ ตั้งแต่วันที่ ฟ้อง จนกว่า จะ ชำระ เสร็จ

โจทก์ ให้การ แก้ฟ้อง แยก ฟ้อง แยก ขอให้ ยกฟ้อง แยก

ศาลชั้นต้น พิพากษา ให้ จำเลย จดทะเบียน การ เช่า อาคาร ให้นาย โชคชัย กอปรทุมกาญจน์ กับพวก มี กำหนด ราย ละ 25 ปี นับ ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2531 ซึ่ง เป็น วัน ครบ กำหนด ใน คำบอกกล่าว ให้จำเลย ไป จดทะเบียน การ เช่า ให้ แก่ ผู้ จอง เช่า เป็นต้น ไป หาก ไม่ปฏิบัติให้ ถือเอา คำพิพากษา แทน การแสดง เจตนา ของ จำเลย คำขอ อื่น ให้ยกกับ ให้ยก ฟ้องแย้ง ของ จำเลย

โจทก์ และ จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ จำเลย จดทะเบียน การ เช่า มี กำหนด ราย ละ 25 ปี นับแต่ วัน จดทะเบียน การ เช่า นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไปตาม คำ พิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "สำหรับ ปัญหา ที่ จำเลย ฎีกา ว่า สัญญา ตามเอกสาร หมายเลข จ. 1 เป็น สัญญา รับเหมา ก่อสร้าง ซึ่ง ก็ คือ การ ประกอบการค้าประเภท หนึ่ง โจทก์ จึง เป็น พ่อค้า ตาม ความหมาย ของ ประมวล กฎหมาย แพ่ง และ พาณิชย ์ มาตรา 193/34(1) มี อายุความ 2 ปี ฟ้องโจทก์ ขาดอายุความแล้ว นั้น เห็น ว่า คดี นี้ โจทก์ ฟ้อง ขอให้ บังคับ จำเลย ไป จดทะเบียนการ เช่า ให้ แก่ บุคคล ภายนอก ผู้ จอง เช่า เป็น การ เรียกร้อง ให้ บังคับใน ตัว ทรัพย์ ตาม ข้อ ผูกพัน แห่ง สัญญาต่างตอบแทน หา ได้ เรียกร้อง ให้จำเลย ชำระ เงิน ค่า จอง เช่า ซึ่ง เป็น ค่า แห่ง ตัว ทรัพย์ ที่ ได้ ทำ ไม่ฎีกา จำเลย ข้อ นี้ ฟังไม่ขึ้น เช่นกัน "

พิพากษายืน

(วินัย วิมลเศรษฐ-นาม ยิ้มแย้ม-ชูชาติ ศรีแสง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ